

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3092/2536

นาง ระเบียบ วัฒนวิศักดิ์
นาย ประยูร ช่างทำรองเท้า

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 144, มาตรา 1613

ขณะทำบันทึกการสละมรดกนั้นมรดกมีแต่ที่ดินกับบ้านพิพาทซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินเท่านั้น ฉะนั้นแม้บันทึกการสละมรดกจะไม่มีข้อความระบุถึงบ้านพิพาทก็ต้องถือว่าบรรดาทายาทผู้ให้ถ้อยคำทุกคนมีเจตนาสละบ้านซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินด้วย การสละมรดกจึงมีผลใช้บังคับได้มิใช่เป็นการสละมรดกเพียงบางส่วน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 462/154 ตำบลกองทุล อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมบ้าน 1 หลัง ได้มาโดยบิดามารดายกให้และใช้สิทธิครอบครองมาเกินกว่า 10 ปี ปลายปี 2525 จำเลยซึ่งเป็นพี่โจทก์ได้แจ้งให้โจทก์ออกไปจากที่ดินและบ้านดังกล่าวโดยอ้างว่าที่ดินและบ้านเป็นของตนได้รับโอนมรดกและจดทะเบียนต่ออำเภอหนองไผ่แล้ว โจทก์ไปตรวจหลักฐานที่อำเภอจึงทราบว่า หลังจากนายบีช่างทำรองเท้า บิดาถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2521 แล้วจำเลยได้ใช้อุบายให้โจทก์กับนางนกแก้ว ช่างทำรองเท้า ลงชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือในกระดาษไม่ได้กรอกข้อความ อ้างว่าจะนำไปแสดงต่อธนาคารออมสินเพื่อรับเงินฝากของนายบีมาใช้ทำบุญ แล้วนำไปกรอก

ข้อความเท็จเพื่อใช้รับมรดกของนายบีว่าโจทก์กับนางนกแก้วและพี่น้องคนอื่น ๆ ไม่
ขอเกี่ยวข้อ เป็นการโต้แย้งสิทธิการครอบครองของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่าที่ดิน
และบ้านพิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องให้เพิกถอนนิติกรรมรับ
โอนมรดกที่ดินและบ้านพิพาทของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาจนถึงแก่กรรม โจทก์ซึ่ง
เป็นน้องสาวคนเล็กก็อาศัยอยู่กับจำเลยโดยอยู่ในบ้านหลังที่จำเลยปลูกขึ้นใหม่ติดกับ
บ้านหลังเดิมของบิดามารดาตลอดมา หลังจากนายบีบิดาถึงแก่กรรม โจทก์ไม่ขอรับ
มรดกและยอมให้จำเลยแต่ผู้เดียวเป็นผู้รับ เช่นเดียวกับนางนกแก้วมารดาและพี่ ๆ
อีก 5 คน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดิน
และบ้านพิพาทของจำเลย และโจทก์มิได้ฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่ที่อ้างว่าถูกจำเลยโต้
แย้งสิทธิ จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันฟังยุติได้ว่า โจทก์จำเลยเป็น
บุตรนายบี นางนกแก้ว ช่างทำรองเท้ามีพี่ร่วมบิดามารดา 5 คน คือ นายชื่น ช่างทำรองเท้า
นางทองอยู่ทองสุข นางทองดี ครูทนาท นายเฉลิม ช่างทำรองเท้าและนางทับทิมชัยพันธ์
นายบีถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2521 ส่วนนางนกแก้วถึงแก่กรรมในปีถัด
มา ที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 1 เดิมเป็นของ
นายบี มีบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกอยู่ 1 หลัง เป็นบ้านสองตอมมีห้องโถงคั่น ตอนหน้า

ปลูกติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก จำเลยจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินพิพาทเป็นของตนเองเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2521 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าโจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินและบ้านพิพาทของจำเลยหรือไม่... โจทก์คงมีแต่ตัวโจทก์กับนายผู้ วิวัฒน์ศักดิ์ สามีเป็นพยานเบิกความว่า นายบีได้ยกที่ดินและบ้านพิพาทให้โจทก์แล้วตั้งแต่ปี 2514 และโจทก์ไม่ได้ยินยอมให้จำเลยรับโอนมรดกนายบีเท่านั้น ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์เคยรับหรือออกปากขอให้นายบีไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้กับตน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาทโจทก์ก็มีได้เป็นผู้เก็บรักษาและไม่เคยขอจากนายบี ที่อ้างว่าบันทึกการสละมรดกหรือบันทึกยินยอมให้จำเลยเป็นผู้รับมรดกนายบีตามเอกสารหมายเลข 4 เป็นเอกสารปลอม โจทก์กับนางนกแก้วลงชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือในเอกสารดังกล่าว ตั้งแต่ยังไม่มีข้อความโดยถูกจำเลยหลอกลวงว่าจะนำไปใช้รับเงินฝากของนายบีจากธนาคารออมสินก็ไม่น่าเชื่อ เพราะเอกสารดังกล่าวมีนางนกแก้วพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นคนแรก โจทก์ลงชื่อเป็นคนสุดท้ายต่อจากนางทับทิมพีสาวซึ่งลงชื่อเป็นคนที่หก หากเป็นกรณีที่จำเลยนำเอกสารไปหลอกลวงให้โจทก์กับนางนกแก้วลงชื่อนอกที่ว่าการอำเภอตามที่โจทก์อ้างโจทก์ก็ต้องลงชื่อติดกับลายพิมพ์นิ้วมือของนางนกแก้ว เกี่ยวกับการปลูกบ้านพิพาทตอนในโจทก์กับนายผู้ก็เบิกความขัดแย้งกัน โดยโจทก์เบิกความว่าโจทก์เป็นผู้ปลูกสร้างส่วนนายผู้เบิกความว่า นายบีเป็นผู้ปลูกสร้าง ในเรื่องการให้เข้าบ้านพิพาทโจทก์ก็เพิ่งจะเริ่มแบ่งให้ผู้อื่นเข้าในปีเดียวกับที่มีข้อพิพาทกับจำเลย จำเลยมีตัวจำเลยนายชื่น นางทองดี นายเฉลิมและนางทับทิมเป็นพยานเบิกความสอดคล้องกันว่า จำเลยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูนายบีและนางนกแก้ว ก่อนตายนายบีจึงพูดว่าจะยกที่ดินและบ้านพิพาทให้จำเลย หลังนายบีถึงแก่กรรมโจทก์ได้ไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่ายินยอมให้จำเลยเป็นผู้รับมรดกนายบีที่อำเภอเช่นเดียวกับนางนกแก้วและทายาทอื่น ๆ โดยจำเลยเป็นผู้รับและพานางนกแก้วซึ่งเป็นอัมพาตไปยังที่ว่าการอำเภอนายสมพร ไม่สูง พยานจำเลย

ซึ่งเป็นกำนันตำบลคลองทูลมาตั้งแต่ปี 2522 ก็เบิกความว่า การรับมรดกของจำเลยมีการประกาศตามระเบียบพยานหลักฐานของจำเลยจึงมีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานหลักฐานของโจทก์เชื่อได้ว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยเป็นผู้รับมรดกที่ดินและบ้านพิพาทที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของจำเลย ส่วนข้อที่โจทก์ฎีกาอ้างว่าบันทึกเอกสารหมาย จ.4 กล่าวเฉพาะที่ดินมิได้ระบุถึงบ้านเป็นการสละมรดกบางส่วนต้องห้ามตามกฎหมายใช้บังคับไม่ได้นั้น เห็นว่าขณะทำบันทึกเอกสารหมาย จ.4 มรดกของนายปี มีแต่ที่ดินกับบ้านพิพาทเท่านั้น ทั้งบ้านพิพาทก็เป็นส่วนควบของที่ดินพิพาทเช่นนี้แม้เอกสารหมาย จ.4 จะไม่มีข้อความระบุถึงบ้านก็ต้องถือว่าบรรดาทายาทผู้ให้ถ้อยคำทุกคนมีเจตนาสละมรดกบ้านซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินด้วย บันทึกการสละมรดกที่โจทก์กับทายาทอื่น ๆ ทำไว้ตามเอกสารหมาย จ.4 จึงมีผลใช้บังคับได้ มิใช่เป็นการสละมรดกเพียงบางส่วนดังที่โจทก์ฎีกา โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการรับมรดกของจำเลย ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การสละมรดกแต่เพียงบางส่วน เช่น มีสิทธิรับมรดกครึ่งหนึ่งแต่ขอรับ 1 ใน 3 ส่วน หรือขอรับทรัพย์สินเพียงบางอย่างนอกจากนั้นขอสละสิทธิไม่รับ กรณีเป็นการแบ่งปันทรัพย์มรดกเท่านั้น เพราะทายาทได้รับส่วนแบ่งมรดกไปบ้างแล้วจึงไม่ถือเป็นการสละมรดกตามป.พ.พ. มาตรา 1612 คำพิพากษาเรื่องนี้วางหลักกฎหมายเรื่องการสละมรดกว่า การทำหนังสือสละมรดกในที่ดินโดยมิได้ระบุถึงโรงเรือนซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินนั้น ก็ถือว่าเป็นการสละโรงเรือนนั้นด้วย แต่ก่อนหน้านี้นี้ก็มีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 72/2512 ตัดสินว่าที่ดินและเรือนเป็นทรัพย์มรดก แต่หนังสือแบ่งปันทรัพย์มรดก กล่าวถึงเฉพาะที่ดินไม่เกี่ยวกับเรือนจึงมิใช่เอกสารสละมรดก ตามป.พ.พ.มาตรา 161 เพราะการสละมรดกจะทำแต่เพียงบางส่วนไม่ได้ ตามป.พ.พ. มาตรา 1613 แต่ถึงกระนั้นหนังสือนี้ก็ป็นหลักฐานแห่งสัญญาแบ่งปันมรดก เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นทายาทเจ้ามรดกมีสิทธิรับมรดกที่ดินแต่โจทก์ไม่ประสงค์จะรับโอนมรดกต่อไป โดยยินยอมให้จำเลยเป็นผู้รับโอนแต่ผู้เดียว ย่อมมีผลบังคับเฉพาะที่ดินเท่านั้น ดังนั้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3092/2536 ที่บันทึกนี้ จึงเป็นการวินิจฉัยกลับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 72/2512 แล้ว วชิรปานแก้ว,ยิงลักษณะเศรษฐสุวรรณ